



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON C/ RESOLUCION N°1 ACTA N° 59 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, DICTADA POR EL BCP Y SU CONFIRMATORIA LA RESOLUCION N° 3 ACTA N° 38 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2005, DEL DIRECTORIO DEL B.C.P".-----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Mil ciento cuarenta y seis.-



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Trece días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON C/ RESOLUCION N°1 ACTA N° 59 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, DICTADA POR EL BCP Y SU CONFIRMATORIA LA RESOLUCION N° 3 ACTA N° 38 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2005, DEL DIRECTORIO DEL B.C.P", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 279 de fecha 6 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes.-----

CUESTIONES:

- 1ª: ¿Es nula la sentencia apelada?
- 2ª: En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA -----

Dado que los agravios vertidos como causantes de nulidad pueden ser subsanados por vía del recurso de apelación también interpuesto, y que en el fallo recurrido no se encuentran vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde desestimar este recurso. ES MI VOTO.-----

A sus turnos, los Doctores **BLANCO y BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

A la segunda cuestión planteada la Doctora **PUCHETA DE CORREA** prosiguió diciendo: el Acuerdo y Sentencia recurrido resolvió: "1.-) NO HACER LUGAR a la demanda contenciosa administrativa, planteada por el Señor MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON contra la RESOLUCION N° 1, ACTA N° 59 de fecha 23/06/05 y su confirmación RESOLUCION N° 3, ACTA N° 38 de fecha 17/05/05 dictada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y, en consecuencia, 2.-) CONFIRMAR la RESOLUCION N° 01, ACTA N° 59 de fecha 23/06/05 y su confirmación RESOLUCION N° 3, ACTA N° 38 de fecha 17/05/05 dictado por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, por los fundamentos expuestos en el considerando de esta resolución.- 3.) IMPONER LAS COSTAS a la perdedora 4.-) ANOTAR, ...".-----

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Contra el fallo del Tribunal se agravia la parte actora que expresa a fs 470/476 que en su parte pertinente que: "...El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en su Acuerdo y Sentencia N° 279, del 6 de julio de 2012, ha ignorado completamente las irregularidades procesales cometidas en el Sumario Administrativo que se me había instruido y QUE LO HE RESALTADO Y PROBADO EN ESTOS AUTOS Y, como hemos visto, se ha limitado a transcribir de manera concisa y apretada, en un solo párrafo, las manifestaciones de la adversa, sin un análisis pormenorizado y fundamentado para emitir dicha Resolución, lo que constituyó otro tremendo agravio que lesiona de manera fundamental mis derechos. El sumario Administrativo ordenado por Resolución N° 2, Acta N° 59 de fecha 21 de julio de 2004, del Directorio del Banco Central del Paraguay, tiene su inicio en el A.I. N° 114 de julio del mismo año. El mismo adolece de monumentales vicios e irregularidades, que ineluctablemente deben conducir a una revocación de la resolución n° 1, Acta N° 59 del Directorio del Banco Central del Paraguay. FALTA DE NOTIFICACION. La Jueza Instructora solicita "notificar" al Sr. Paiva Rolon de la instrucción del sumario a través de la publicación de edictos. 2. Esta petición se realiza en fecha 20 de diciembre del año 2004, luego de más de cinco meses de instaurado el sumario administrativo (fs 80 y 81 de autos) 3. Los supuestos edictos se reducen a uno sólo, que se halla a fs. 77 de autos, correspondiendo al diario ABC de fecha 24/12/04, debiendo haber existido en el diario La Nación. Los antecedentes administrativos CONTIENEN UNA SOLA PAGINA DE UN SOLO DIA. Incumplimiento de las normas del C.P.C el Art 140 dispone que "...además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último supuesto, deberá justificarse previamente, y en forma sumaria, que se han realizado sin éxito gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de parte que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad y será considerado litigante de mala fe.."Al respecto, podemos referirnos a tan solo algunas de las herramientas a las que pudo recurrir el Juzgado Administrativo, como ser por ejemplo, la propia Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la que guarda el registro detallado de los datos personales de todos los Directores, Accionistas, Ejecutivos y Apoderados de las Entidades Financieras, y más aún del Sr. Miguel Ángel Paiva ya que se desempeñaba como Jefe de Control Interno de Corporación Financiera y en ese carácter informaba trimestralmente al Banco Central del Paraguay, conforme a las normas establecidas, por lo que había un vínculo cercano y directo entre él y la citada dependencia estatal. Tampoco se ha dirigido oficio alguno a la Policía Nacional, omitiendo recurrir a su muy completa base de datos acerca de cada habitante de esta República. El Juzgado de Instrucción de Sumarios ni siquiera tuvo la elemental iniciativa de recurrir a la guía telefónica, edición 2002/2003 de la COPACO, de aquella época, donde a página 452 figura el nombre del Sr. Miguel Ángel Paiva Rolon, con teléfono N° 908-344 y el domicilio FRANCISCO WISNER 1133 Y P.GILL. Esto se halla acreditado con la copia de la mencionada página adjuntada en el escrito de ampliación de demanda (fs. 18/23). Asimismo, se han incumplido las disposiciones de los Arts. 140, como habíamos visto, y el 141 del C.P.C, que exige la publicación por QUINCE VECES y que antes se debe pedir informe al registro de poderes, QUE TAMPOCO SE HA CUMPLIDO. INCREIBLEMENTE tampoco se han percatado...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON C/ RESOLUCION N°1 ACTA N° 59 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, DICTADA POR EL BCP Y SU CONFIRMATORIA LA RESOLUCION N° 3 ACTA N° 38 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2005, DEL DIRECTORIO DEL B.C.P".-----



... de que yo fui PERSONAL CONTRATADO EN LA LIQUIDACION DE CORPORACION FINANCIERA DESDE LA FECHA DE LA INTERVENCIÓN (13/05/2003) HASTA LA LIQUIDACION TOTAL DE LA FIRMA (31/12/2004). VALE DECIR QUE LA LIQUIDACION REALIZADA Y CONTROLADA POR EL PROPIO BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY TENIA CONOCIMIENTO DE MI PARADERO, SIN EMBARGO LA JUEZA INSTRUCTORA RECURRIÓ AL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICARLO POR LA VIA DE LOS EDICTOS, COSA QUE TAMPOCO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. El Art. 144 del C.P.C expresa que: "La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario que la practico". En consecuencia, resulta absolutamente claro que yo, MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON jamás fui notificado de un sumario que posteriormente me sanción, omitiendo las más elemental regla de procedimiento evitando de esa forma ejercer el derecho a la defensa consagrada en la propia Constitución Nacional. CUESTION DE FONDO. Fehacientemente se ha demostrado mi total indefensión en el Sumario respectivo, LO QUE NO FUE TENIDO EN CUENTA, NI REVISADO, NI VERIFICADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS, circunstancias éstas QUE ME OBLIGAN A EXPRESARLAS DE NUEVO, ya que las mismas tornan absolutamente nulo todo lo actuado, por lo cual me referiré brevemente... Se me adjudican supuestas faltas relacionadas con el exceso del límite de sobrecompra de divisas de la institución que estaba bajo mi control, por algunos días de los meses que se citan a continuación: 8 días del mes de mayo de 2002; entre el 2 y el 31 de enero de 2003 y entre el 2 al 30 de diciembre de 2002. La desprolijidad y el manejo poco serio del sumario se aprecian nuevamente en el relatorio que hace el juzgado en cuanto a las denuncias efectuadas por la Superintendencia de Bancos, al momento de identificar los períodos de tiempo en los que se habrían producido las sobrecompras. A fs. 378 bajo el título de "Consideraciones del Juzgado2, se hace referencia al SB.IAFN.DCAF.N°0128/2002 del 8 de mayo de 2002 excedieron el "31/02/02"(sic). Esto constituye un galimatías inexplicable, imposible de entender ya que no existe en nuestro calendario el 31 de febrero, y solo podríamos especular que se trataría del 31 de diciembre de 2001 ya que un memorándum del 8 de mayo de 2002 tampoco se puede referir a diciembre del mismo año, hecho futuro. En relación a estas supuestas faltas cabe resaltar no obstante que las mismas, en el peor de los casos, solo pueden considerarse como leves de conformidad con el Art 90 de la Ley 489/95 y, por lo tanto, al tiempo de iniciarse el sumario (06/07/04) ya habían prescrito las acciones derivadas de las faltas que le denuncian a mi mandante, puesto que había transcurrido en exceso el lapso de un año establecido en el Art. 92 de la citada Ley Bancaria. El art 89 de la referida ley califica como faltas graves las que se describen en los literales a) hasta el 1) y de su simple lectura fácilmente se nota que ninguna de ellas...///...

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaría

...///.. se refiere a la supuesta falta adjudicada a mi persona. En estas condiciones y como lo dispone la propia ley sólo puede ser considerada como falta leve, según el Art 90 del mismo cuerpo legal que dice lo siguiente: "Son faltas leves aquellas acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de normas de obligada observancia que la presente ley NO CALIFIQUE COMO FALTAS GRAVES"-----

En la contestación de agravios presentado, el Abogado Oscar Acuña, en nombre y representación del Banco Central del Paraguay, en la parte medular menciona: "...Que de manera sorprendente la parte actora en su escrito de expresión de agravios expresa el incumplimiento de lo establecido en el artículo 140 del C.P.C y del tal manera busca fundamentar el recurso de apelación interpuesto. Que, tal como podrán observar a fs. 45 Tomo I de autos, la parte actora increíblemente se ha olvidado de los fundamentos expuestos en su Recurso de Reconsideración Interpuesto ante el Directorio del Banco Central del Paraguay, en el que se expone expresamente "...que la notificación respectiva no se me hizo llegar a mi domicilio legal, sino que dicha notificación fue dejada a mi nombre en las oficinas de la liquidación de Corporación Financiera S.A...., Que de lo exteriorizado por la actora de manera literal, se observa una contradicción total y una presunción total y una presunción de mala fe suponiendo que el mismo intencionalmente omitía las notificaciones practicadas por el juzgado de instrucción...Que en base a los hechos y conforme a la normativa vigente, el Juzgado de Instrucción ha dictado el A.I. N° 9 del 15 de febrero de 2005, mediante el cual resuelve declarar la competencia y jurisdicción e instruir correspondiente sumario al Sr. MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON – JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD CORPORACION FINANCIERA S.A. (hoy en liquidación)...Que, de acuerdo al escrito presentado por la actora, la misma insiste con que no se ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 140 del Código Procesal Civil, queriendo hacer creer que no fueron adjuntas las copias de dichas publicaciones....Que siguiendo con el agravio expresado por la actora, se puede constatar en autos, el Directorio del Banco Central del Paraguay, había sancionado a la entidad CORPORACION FINANCIERA S.A., con una falta leve, estableciendo limitaciones a su fundamento, incurriendo la firma en numerosas reincidencias posteriores, denunciadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, hecho generador de una sanción más gravosa, lo cual no cabe duda alguna de la sanción impuesta al recurrente..."-----

Al entrar a analizar el fondo de la cuestión, se constata que el Artículo 140° El Código Procesal Civil dice: "**Notificación por edictos.** Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último supuesto, deberá justificarse previamente, y en forma sumaria, que se han realizado sin éxito gestiones, tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, se anulara a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será considerado litigante de mala fe. El plazo para ejecutar el acto de que se trate, empezará a computarse desde el día siguiente al de la última publicación. La publicación de edictos se acreditará acompañando el primero y último ejemplar de la publicación y el recibo de la imprenta. En todos los casos las partes interesadas propondrán dos diarios en los cuales se harán las publicaciones. El Juez señalará, además cuando la ley no lo fijare, el número de publicaciones y el plazo dentro del ...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON C/ RESOLUCION N°1 ACTA N° 59 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, DICTADA POR EL BCP Y SU CONFIRMATORIA LA RESOLUCION N° 3 ACTA N° 38 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2005, DEL DIRECTORIO DEL B.C.P".-----



...cual el acto deba cumplirse. **Art. 141.- Emplazamiento y citación del demandado por medio de edictos.** Cuando la persona a que se refiere la primera parte del artículo anterior fuere el demandado, los edictos se publicarán por quince veces. Antes, se pedirá informe al Registro de Poderes, acerca de si tiene apoderado. Si lo tuviere, se le dará intervención, y si no quisiere o no pudiere intervenir, estará obligado a manifestar, si sabe, el domicilio de su mandante. Sólo después de practicada esta diligencia, se dará lugar a la publicación de edictos, bajo apercibimiento de designarle como representante al Defensor de Ausentes."--

El recurrente en el recurso de reconsideración presentado ante el Banco Central del Paraguay (**fs 45/47**) en la parte pertinente dice: "...Que en primer lugar manifiesto en relación al plazo de presentación del presente recurso que la notificación respectiva no se me hizo llegar a mi domicilio legal, sino que dicha notificación fue dejada a mi nombre en las oficinas de la liquidación de Corporación Financiera S.A la cual a la fecha se halla cerrada al público. **Debido a que desde el momento del cierre de la financiera, ya no presto servicios en la misma,** el Liquidador de la financiera me hizo llegar la copia de la resolución que hoy recurro, a mi actual lugar de trabajo, en fecha 26 de mayo del corriente año, por lo cual me hallo dentro del plazo legal para la presentación del recurso de reconsideración conforme a lo establecido en la Ley 489/95"-----

Ahora bien, el recurrente fue funcionario de la entidad financiera Corporación Financiera S.A. desde la fecha 13 mayo de 2003 hasta el **31 de diciembre de 2004**, según lo mencionado en autos, y la Instrucción del sumario administrativo fue dispuesto en fecha **21 de julio de 2004**, tiempo en que aún el actor era funcionario de la institución, siendo también del conocimiento de la Superintendencia de Bancos, el domicilio del recurrente, al prestar servicios en la liquidación de la entidad financiera. La pregunta sería: ¿Por qué no fue notificado debidamente el actor por parte del BCP de la instrucción del sumario?, siendo su domicilio conocido legal y laboral?. En todas las instrumentales agregadas a autos no se encuentra agregada ninguna diligencia tendiente a conocer el domicilio del actor, así tampoco la primera y última publicación de los edictos, en estricto cumplimiento de los artículos 140 y 141 del C.P.C transcritos precedentemente.-----

Así las cosas, se puede deducir que el Juzgado de instrucción sumarial no procedió a notificar al actor, teniendo pleno conocimiento de su lugar de trabajo donde cumplía funciones, negando de esta forma la legítima defensa del recurrente, violando de forma expresa los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional que dice: "**Artículo 16** - De la defensa en juicio La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces...///...

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaría

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pacheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

...///... competentes, independientes e imparciales. **Artículo 17** - De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a :1) Que sea presumida su inocencia; 2) Que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos; 3) Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4) Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal; 5) que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección; 6) Que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medio económico para solventarlo; 7) La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; 8) Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas; 9) Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas; 10) El acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a 11) La indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial." Así también trasgrediendo la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" que dice: **Artículo 99.- Instrucción de Sumario.** La instrucción del sumario será ordenada por el Directorio del Banco Central del Paraguay. Será iniciado por resolución fundada del Juez que deberá contener una relación circunstanciada de los hechos, actos u omisiones que se imputen. Copia de la resolución y todos los antecedentes serán entregados al afectado con la primera notificación. **Artículo 100.- Notificación.** La instrucción del sumario **será notificada en forma personal al interesado por cédula**, en la forma establecida en la ley procesal civil, debiendo agregarse al expediente las respectivas constancias..."-----

En mérito a los antecedentes administrativos mencionados, y la legislación aplicable al caso, se constata que el Juzgado de Instrucción Sumarial teniendo conocimiento expreso del domicilio y lugar de trabajo del actor, no lo notificó en debida forma, y lo más grave que para proceder a notificar por edictos debió agotar todas los recursos para ubicar al funcionario en cuestión, ya que el procedimiento de notificación por edictos es para personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, situación que no se dió en autos, ya que conocían los datos del Señor Miguel Ángel Paiva Rolon y donde cumplía funciones.-----

Con lo expresado precedentemente tenemos que, el procedimiento sumarial es nulo por no haberse cumplido con las formalidades prescriptas en la ley, situación que no fue valorada en el Acuerdo y Sentencia N° 279 de fecha 6 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.-----

De conformidad a todo lo expuesto precedentemente, soy del criterio que la presente acción contenciosa administrativa debe tener acogida favorable, en consecuencia, corresponde REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 279 de fecha 6 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MIGUEL ANGEL PAIVA ROLON C/ RESOLUCION N°1 ACTA N° 59 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, DICTADA POR EL BCP Y SU CONFIRMATORIA LA RESOLUCION N° 3 ACTA N° 38 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2005, DEL DIRECTORIO DEL B.C.P".-----



En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 192 y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.-----

A sus turnos, los Doctores **BLANCO y BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: -----

Luis María Benítez Riera **Ministro**
Alicia Pucheta de Correa **Ministra**

SINDULFO BLANCO **Ministro**

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V. **Secretaria**

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 1146.-

Asunción, 13. de Noviembre. de 2.014.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excma.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:**

1. DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.-----

2. REVOCAR in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 279, de fecha 6 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----

3. IMPONER las costas a la perdidosa, en ambas instancias.-----

4. ANOTAR, notificar y registrar.-----

Luis María Benítez Riera **Ministro**

Alicia Pucheta de Correa **Ministra**

SINDULFO BLANCO **Ministro**

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V. **Secretaria**

